**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

# BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

*(đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)*

**Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Thuộc Dự án: "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030"**

Số: /BB-CĐKT

*Căn cứ pháp lý: Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026); Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/9/2026); Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng; Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án; Quyết định số 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Đơn xin nhận thầu số 07/ĐNT-TPL ngày 14/10/2026 kèm hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ và thương mại Trường Phát Land; dự thảo hợp đồng đã gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

Hôm nay, ngày 22/10/2026, tại Phòng họp, Khu Hiệu bộ, Trụ sở chính Trường Cao đẳng Kon Tum, Số 14, đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

**Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kon Tum**

Đại diện: Ông Lê Trí Khải

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Số 14, đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02603 915039; Fax: 02603 915039

**Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ và thương mại Trường Phát Land**

Đại diện: Ông Trịnh Hoàng Việt

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Địa chỉ: 60/17 Phùng Hưng, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: ……

Hai bên đã thương thảo(1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

a) Thảo luận về điều khoản tham chiếu, phương pháp luận đề xuất, điều kiện cụ thể của hợp đồng và hoàn thiện phần "Mô tả dịch vụ": Hai bên thống nhất phạm vi gồm khảo sát hiện trạng 03 ký túc xá (nhà G, nhà H, ký túc xá cơ sở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe); lập BCKTKT gồm thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng mức đầu tư và xác định chi phí 02 mô hình xe ô tô con số tự động phục vụ đào tạo; phối hợp thẩm định, giải trình, chỉnh sửa hồ sơ. Không bao gồm giám sát tác giả và thẩm tra độc lập. Việc hoàn thiện không làm thay đổi đáng kể phạm vi dịch vụ ban đầu;

b) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự: Nhà thầu bố trí đúng nhân sự chủ chốt đã nêu trong hồ sơ năng lực (Chủ nhiệm khảo sát: Nguyễn Quốc Phương: Khảo sát địa chất hạng I, khảo sát địa hình hạng I (08/7/2022 đến 08/7/2027); Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế - kết cấu: Lê Văn Phong: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng hạng II (06/10/2023 đến 05/10/2028); Hoàng Đình Sinh: Thiết kế kết cấu hạng III (17/7/2023 đến 16/7/2028); Chủ trì thiết kế - cấp, thoát nước: Huỳnh Tấn Cao: Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước hạng II (08/8/2022 đến 08/8/2027); Chủ trì thiết kế - điện: Nguyễn Minh Toàn: Thiết kế cơ - điện công trình (hệ thống điện) hạng III (29/5/2025 đến 29/5/2035)); khảo sát xây dựng thực hiện và được Chủ đầu tư phê duyệt kết quả trước khi lập thiết kế bản vẽ thi công;

c) Tiến độ: Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đến khi nộp hồ sơ BCKTKT đủ điều kiện trình thẩm định; các mốc chủ yếu theo Phụ lục số 2 của hợp đồng; thời gian thẩm định của cơ quan nhà nước không tính vào 120 ngày;

d) Giải quyết thay đổi nhân sự: Thay đổi nhân sự chủ chốt phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản; nhân sự thay thế phải có trình độ, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề tương đương hoặc cao hơn;

đ) Bố trí điều kiện làm việc: Chủ đầu tư cung cấp tài liệu hiện có về công trình và phối hợp đơn vị quản lý ký túc xá bố trí điều kiện khảo sát an toàn; Nhà thầu tự bố trí phương tiện, thiết bị, điều kiện làm việc của nhân sự thuộc quyền quản lý của mình và chịu trách nhiệm về an toàn lao động;

e) Chi phí dịch vụ tư vấn: Hợp đồng trọn gói, giá 852.345.246 đồng (bằng chữ: Tám trăm năm mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn, hai trăm bốn mươi sáu đồng), bằng giá gói thầu, gồm khảo sát xây dựng 93.995.981 đồng và lập BCKTKT 758.349.265 đồng. Giá đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí; Nhà thầu trực tiếp kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Tạm ứng 20% giá hợp đồng (170.469.049 đồng) sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong

phạm vi kế hoạch vốn được giao; thanh toán theo ba lần gắn với nghiệm thu khảo sát, nghiệm thu BCKTKT và phê duyệt dự án; thời hạn thanh toán không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

g) Các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Không có. Gói thầu chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu; dự thảo hợp đồng đã được gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

h) Các sai lệch do nhà thầu phát hiện, đề xuất, phương án thay thế: Không có;

i) Các nội dung cần thiết khác: Hợp đồng được hoàn thiện theo Nghị định số 210/2026/NĐ-CP và mẫu hợp đồng công bố tại Quyết định số 1040/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nhà thầu không phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn); căn cứ giao kết hợp đồng ghi số, ngày Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi được ban hành.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào giờ ngày 22/10/2026. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành 04 bản, Chủ đầu tư giữ 02 bản, nhà thầu giữ 02 bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

| **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ** | **ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU** |
|---|---|
| *(Ký tên, đóng dấu)* | *(Ký tên, đóng dấu)* |
| **Lê Trí Khải** | **Trịnh Hoàng Việt** |
| **Hiệu trưởng** | **Giám đốc** |

**Ghi chú:**

*(1) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.*